

1029770-62.2022.8.26.0224
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
Magistrado: Vera Lúcia Calviño de Campos
Comarca: Guarulhos
Foro: Foro de Guarulhos
Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível
Data de Disponibilização: 12/12/2022
... são os seguintes acórdãos:

"APELAÇÃO - FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO E DE ANOTAÇÕES CONTENDO A RESPECTIVA SENHA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E REALIZAÇÃO DE SUCESSIVOS SAQUES FRAUDULENTOS - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - DANO MORAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - UTILIZAÇÃO DE SENHA SECRETA MEMORIZÁVEL QUE IMPLICA NECESSIDADE DE REGISTRO FÍSICO DO CÓDIGO - VEDAÇÃO À ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarulhos
Foro de Guarulhos
2ª Vara do Juizado Especial Cível
RUA DOS CRISÂNTEMOS, Nº 29, Guarulhos-SP - cep 07091-060
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1029770-62.2022.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1029770-62.2022.8.26.0224
Classe - Assunto:
Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
Requerente:
Thabata de Lima e Silva
Requerido:
Banco Bradesco Cartões S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vera Lúcia Calviño de Campos

Vistos.

Dispensado o relatório pelo art. 38 da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

Não há que se falar em suspensão do processo pois o Ministro relator PAULO DE TARSO SANSEVERINO ao decidir pela afetação do REsp nº 1823218/AC, assim determinou: "Restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ", o que permite o julgamento do presente processo.
No mérito, o pedido é procedente.
A requerida não formulou qualquer proposta para acordo, o que permite concluir que

a audiência de conciliação, dispensada por decisão normativa deste Juízo (fls. 37), realmente era desnecessária, inexistindo, por conseguinte, qualquer nulidade em sua supressão.

A lide versa sobre questões de direito e de fato, estas provadas por documentos, permitindo seu julgamento antecipado, nos termos do art. 355, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a designação de audiência de instrução e julgamento.

É incontroverso que a autora foi surpreendida e impugnou uma compra aprovada em seu cartão de crédito no valor de R\$4.257,56, parcelada em três vezes. Também é incontroverso que a autora impugnou a referida compra de forma imediata, ou seja, tão logo tomou ciência da aprovação, em 05/07/2022, às 20h25min, antes mesmo do lançamento da cobrança na fatura de seu cartão de crédito.

Em contestação, o réu alegou a regularidade da transação, tendo em vista que foi realizada mediante cartão com chip e senha, afirmando a ausência de falha na prestação de seus serviços, na medida em que a transação impugnada ocorreu fora do estabelecimento bancário, e que, havendo culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, não há que se falar em responsabilidade do banco réu.

Inicialmente, é de se reconhecer que a relação jurídica material, deduzida na petição inicial, enquadra-se como relação de consumo, nos termos do § 2º, do artigo 3º, da Lei 8.078/90, sendo a responsabilidade do fornecedor de ordem objetiva, nos termos da Súmula 297 do STJ, e ADIn nº 2591, DJ 16.06.06. Por isso, cabe ao consumidor demonstrar apenas que sofreu um prejuízo em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor.

Nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 a responsabilidade contratual do banco é objetiva, e apenas poderia ser desconsiderada se ficasse caracterizada uma das hipóteses do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

Entretanto, nada indica que o dano decorreu de culpa da parte autora, única causa que afastaria a responsabilidade civil do requerido, que não se exime de indenizar o dano decorrente de culpa de terceiro, pois tem o dever de prestar serviços com segurança que impeça fraudes. Ocorre que, ausente impugnação, restou incontroversa a afirmação da autora quanto ao lançamento indevido de compra em cartão de crédito. O réu não logrou comprovar que foi a autora, voluntariamente, que realizou a transação impugnada, nem que lançou as referidas cobranças mediante ordem do estabelecimento comercial, o que permite concluir que foram lançadas indevidamente. Cumpre anotar que não há que se falar em expedição de ofício ao beneficiário da transação, conforme postulado em contestação, já que tal providência é incumbência do réu, que deveria ter investigado a idoneidade da compra antes de creditá-la ao estabelecimento. Ademais, a ré não apresentou qualquer documento que comprove que efetivamente analisou a compra contestada pela autora, questionando o estabelecimento e que, ainda assim, lhe foram negadas as informações.

Por fim, o réu, ciente de que a autora alegou que estava nesta cidade e em posse do cartão no momento da aprovação da compra, sequer apresentou justificativa à sua alegação de que a compra foi realizada de forma presencial, mediante leitura de chip e senha em estabelecimento localizado em Jaboatão dos Guararapes/PE.

É evidente, portanto, que o requerido, no mínimo, cometeu grave falha em seu sistema de segurança em relação à autorização para a prática da referida transação. Isso porque, se o requerido tivesse monitorado o perfil da autora, saberia que sequer em outro Estado estaria assim como saberia quanto ela costuma gastar diariamente com cartão de crédito e, uma vez ultrapassado o limite razoável, teria bloqueado seu cartão, ainda que momentaneamente, até conseguir fazer contato com ela, a fim de confirmar que, efetivamente, era ela quem estava realizando, consciente e voluntariamente, todas as transações sejam elas a débito ou crédito. Por fim, considerando que é absolutamente impossível para a requerente a prova de fato negativo (que não realizou a transação impugnada), deveria o réu ter produzido um mínimo de provas que convencesse que não houve defeito do serviço bancário.

Insta salientar que a segurança da senha é seriamente questionada diante de diversas reportagens veiculadas pela mídia, que mostram que estelionatários conseguem gravar senhas digitadas nas máquinas utilizadas pelos comerciantes para pagamento de compras a crédito e débito, ou em caixas eletrônicos, durante a execução de transações pelo cliente.

Por isso, não é possível entender que a autora, por negligência, deixou sua senha ao acesso de terceiros.

As provas indicam, com segurança, que a transação impugnada realmente foi realizada por terceiro, que a realizou mediante fraude, possibilitando compra a crédito, o que torna nula a transação impugnada nesta ação, já que foi realizada sem o consentimento livre do consumidor. Nesse sentido, em casos análogos, são os seguintes acórdãos:

“APELAÇÃO – FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO E DE ANOTAÇÕES CONTENDO A RESPECTIVA SENHA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E REALIZAÇÃO DE SUCESSIVOS SAQUES FRAUDULENTOS – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – UTILIZAÇÃO DE SENHA SECRETA MEMORIZÁVEL QUE IMPLICA NECESSIDADE DE REGISTRO FÍSICO DO CÓDIGO – VEDAÇÃO À TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS E FALHAS DESSE MECANISMO DE SEGURANÇA AOS CORRENTISTAS – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência da demanda – Cabimento – Hipótese em que, em se tratando de uma relação de consumo, cabia ao réu demonstrar a regularidade das operações impugnadas, ônus do qual não se desincumbiu – Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Fraude praticada por terceiro que não exime o réu de responder pelos prejuízos causados à consumidora (Súmula 479, STJ) – Inexistência de culpa exclusiva da autora, vítima de furto – Conduta de anotar a senha bancária em meio físico que é razoável e condizente com essa espécie de mecanismo de segurança – Memória humana que não é um repositório infalível – Imposição, pelas instituições financeiras, da utilização de senhas secretas – Mecanismo de segurança que não é infalível – Risco da atividade que não pode ser transferido ao consumidor – Acesso de terceiros à senha que apenas ocorreu em decorrência de crime praticado contra a autora – Proveito do crime que foi viabilizado em decorrência da falha no sistema de segurança bancário – Empréstimos e saques realizados em curto período de tempo e em valor notável – Ausência de enquadramento no perfil de consumo da correntista – Danos materiais configurados, sendo devida a restituição da conta da autora ao estado em que se encontrava anteriormente às transações fraudulentas, além da restituição dos descontos realizados em razão dos empréstimos contratados pelos criminosos – Dano moral configurado, em decorrência da falha na segurança do serviço e da privação de verbas alimentares – Indenização arbitrada em R\$5.000,00, valor adequado para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pela autora, além de compatível com o patamar adotado em outros casos análogos, já julgados por esta Eg.13ª Câmara de Direito Privado – Demanda que deve ser julgada parcialmente procedente – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1025966-62.2021.8.26.0114; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2022; Data de Registro: 12/08/2022).”

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. Compras não reconhecidas pelo consumidor. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Inexigibilidade do débito reconhecida. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Desnecessária a prova do prejuízo. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R\$ 5.000,00 que não comporta redução. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1046811-76.2021.8.26.0224; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022)”

“RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Indenização por danos materiais e morais. Saques fraudulentos efetuados por entregador de supermercado. Responsabilidade civil objetiva do varejista pelos danos causados por seu empregado em razão do trabalho executado. Inteligência do artigo 932, inciso III, c.c. artigo 933, ambos do Código Civil. Falha na segurança dos serviços prestados pela instituição

financeira à autora. Demonstração. Fraude facilitada pelo sistema "saque móvel", que dispensa a utilização de cartão de crédito ou débito. Dano material. Comprovação. Prejuízo patrimonial decorrente dos saques não autorizados. Gravame extrapatrimonial presumível. Precedentes. Indenização por danos morais devida, mas não no montante pretendido. Pedidos parcialmente procedentes. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000482-28.2021.8.26.0346; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Martinópolis - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/07/2022; Data de Registro: 14/07/2022)"

"DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS ORIUNDOS DE COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. MOVIMENTAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE SEQUESTRO RELÂMPAGO. CONTESTAÇÃO DOS DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO E COMPROVANTES DE COMPRAS EFETIVADOS PELO AUTOR. Ônus da prova competia ao banco apelado, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade do banco apelado, que exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por esta atividade. Inexigibilidade do débito reconhecida. Negativação indevida do nome do autor. DANO MORAL. Caracterizada a responsabilidade do requerido pelos danos morais. Valor da indenização fixado em R\$ 10.000,00 e que deve ser mantido, pois bem quantifica os prejuízos causados. Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação nº 1001344-36.2014.8.26.0704, 13ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Heraldo de Oliveira. j. 10.12.2014)."

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM DANO MORAL. Autora (ora recorrida) que foi vítima de "sequestro relâmpago", tendo os agentes sacado R\$ 500,00 de sua conta-corrente do Banco do Brasil e adquirido produtos nas lojas World Tennis no valor de R\$ 1.149,98. Boletim de ocorrência, reclamação aos requeridos e extratos bancários apresentados (fls. 11/17). Boa-fé da recorrida. Responsabilidade objetiva do recorrente (teoria da atividade). Artigo 927 do Código Civil. Relação de consumo. Prova da regularidade do "saque" que competia à Instituição Financeira (artigo 14, § 3º do CDC). Inversão do ônus probatório. Recorrida que é titular de seguro de cartão de crédito. Abusividade da cláusula que determina a exclusão da cobertura em casos de transações realizadas com base na função débito dos cartões de débitos (artigo 51, inciso 4º do CDC). Ação parcialmente procedente. Condenação do Banco do Brasil ao pagamento da quantia de R\$ 500,00 e da World Tennis do valor de R\$ 1.149,98. Recurso desprovido. (Recurso Inominado nº 0612678-67.2011.8.26.0016, 2ª Turma Cível Extraordinária do I Colégio Recursal dos Juizados Especiais/SP, Rel. Egberto de Almeida Penido. j. 10.04.2012, unânime, DJe 25.04.2012)."

De outro lado, ao possibilitar que o consumidor faça compras e saques, a débito e a crédito, com um cartão magnético que contém a senha gravada no chip, o requerido criou uma facilidade que mais atende a seus próprios interesses financeiros, do que ao usuário de seus serviços. Isso porque, se não existisse a tecnologia do cartão magnético, as pessoas seriam obrigadas a utilizar dinheiro para pagamento de compras e, com isso, o réu não usufruiria lucros com as tarifas que cobra dos comerciantes e com os juros que cobra dos consumidores que não pagam integralmente suas faturas. Assim, o réu estabeleceu serviço que envolve risco, que deve assumir, sem prejuízo ao consumidor.

Se não bastasse, mesmo impugnada a compra, em prazo razoável para averiguação, a ré não provou ter contactado o fornecedor e manteve a cobrança no cartão de crédito da autora, conforme comprovado nas faturas de fls. 160/168.

Portanto, restou evidente a existência de falha na prestação de serviços da ré que efetuou cobrança indevida, o que a obriga a restituir o valor indevidamente cobrado da autora no valor total de R\$4.257,56, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não há qualquer justificativa plausível para a manutenção da cobrança de compra contestada pelo consumidor, sem prova alguma de que a ré buscou obter prova da legitimidade junto ao estabelecimento, o que caracteriza a cobrança como de má-fé. Portanto, a ré se obriga à restituição de R\$ 8.515,12.

Por outro lado, o descaso da parte ré no atendimento ao consumidor, a tentativa de suprimir sua responsabilidade, esquivando-se de suportar os riscos da atividade que explora é passível de gerar sua responsabilização. O dano moral está configurado, não só pelo descaso e desrespeito com o consumidor, que não conseguiu solucionar administrativamente a demanda, mas também, e, principalmente, pelo caráter punitivo e pedagógico que integra este tipo de reparação.

O agir do banco réu importa em dano moral puro, que é presumido, sendo desnecessária sua comprovação, eis que decorre do próprio fato e da experiência comum, que evidencia que a falha da prestação do serviço do banco, consistente em efetuar lançamentos de compras não realizadas pelo consumidor e se recusar a promover o estorno, obrigando o consumidor a procurar o Poder Judiciário para solução de questão tão simples, ocasiona um descontrole na administração dos recursos das pessoas, além de constrangimentos e transtornos em sua esfera financeira e gerencial.

Qualquer pessoa, no lugar da autora, também ficaria revoltada, indignada, frustrada, angustiada e com imensa sensação de impotência diante de tanto descaso por parte do fornecedor, que o obriga a recorrer ao Judiciário para haver o ressarcimento de valores cobrados indevidamente, o que acabou por tumultuar todas as suas finanças, o que ultrapassa em muito os meros aborrecimentos do dia-a-dia, configurando dano moral, que a parte ré se obriga a indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Nesse sentido, são os seguintes acórdãos:

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE O AUTOR ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO SEM COMPROMETER O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA. CONDIÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 1.060/50. INEXISTÊNCIA DE LIAME ENTRE O EMPRÉSTIMO CONTRATADO PERANTE O BANCO DO BRASIL E OS FATOS CONSTANTES NOS AUTOS E AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. LANÇAMENTOS DE COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO AUTOR NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTROLE GERADO NA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO AUTOR. CONSTRANGIMENTOS E TRANSTORNOS CAUSADOS EM SUA ESFERA FINANCEIRA E GERENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 20, § 3º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 1.060/50 COM RELAÇÃO AO AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Como o autor demonstrou que não possui condições de arcar com as custas do processo e honorários de advogado sem prejuízo do sustento próprio ou da família, deve ser concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50. A ausência de prova efetiva do prejuízo material impede o deferimento de indenização por danos materiais. O agir do banco réu importa em dano moral puro, cujo prejuízo decorrente é presumido, sendo desnecessária sua comprovação, eis que decorre do próprio fato e da experiência comum, a qual demonstra que a falha da prestação do serviço do banco consistente em efetuar lançamentos de compras não realizadas pelo consumidor na fatura do cartão de crédito e promover o ressarcimento somente após demandado em procedimento no Procon, de forma tardia, ocasiona um descontrole na administração dos recursos das pessoas, além de constrangimentos e transtornos em sua esfera financeira e gerencial. A indenização por dano moral deve ser feita de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar a vítima - sem causar enriquecimento ilícito - e desestimular a reiteração da conduta danosa (função pedagógica). Havendo vencedor e vencido haverá sucumbência recíproca, impondo-se a distribuição das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção da vitória e derrota de cada parte, devendo ser observado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50, com relação ao autor. O valor da verba honorária deve obedecer às circunstâncias das letras 'a', 'b' e 'c' do § 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil. Apelação Cível provida parcialmente. (Processo nº 1354811-1, 16ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Paulo Cezar Bellio. j. 23.03.2016, unânime, DJ 05.04.2016).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUCESSIVOS LANÇAMENTOS INDEVIDOS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO PELA AUTORA, QUE, APESAR DE TER GESTIONADO TANTO VIA CALL CENTER MANTIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A QUANTO POR INTERMÉDIO DO GERENTE DA SUA CONTA, NÃO CONSEGUIU REAVER ADMINISTRATIVAMENTE O QUE LHE FOI INDEVIDAMENTE COBRADO - RESISTÊNCIA DO RÉU QUE GEROU REVOLTA E SENSÇÃO DE IMPOTÊNCIA E VULNERABILIDADE NA CONSUMIDORA DO SERVIÇO BANCÁRIO, NUMA MESCLA COM CARGA CAPAZ DE PROVOCAR INTUITIVO ABALO ANÍMICO NA PESSOA PREJUDICADA - QUANTO INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM COMEDIMENTO (R\$ 4.000,00) - RECURSO DESPROVIDO. A sucessão de lançamentos irregulares nas faturas de cartão de crédito da consumidora do serviço bancário aliado ao comportamento refratário do banco (administrador) em fazer cessar esses débitos e, principalmente, devolver o que dela havia sido indevidamente cobrado, gera na pessoa prejudicada uma mescla de sensações de revolta, impotência e vulnerabilidade com carga capaz de gerar abalo anímico. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere, resultando por si da ação ou omissão culposa, 'in re ipsa', porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade (TJSP. Apelação nº 992080652700, de São Paulo, 28ª Câmara de Direito Privado, relatora Desembargadora Silvia Rocha Gouvêa, julgada em 23.02.2010). O arbitramento do dano moral deve refletir as circunstâncias da conduta danosa, o teor do bem jurídico tutelado, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa e ainda atender ao caráter preventivo e reparador (3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal - Apelação Cível do Juizado Especial nº 20140110489313, rel. Juiz Francisco Antônio Alves de Oliveira, j. em 21.10.2014). SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). (Recurso Inominado nº 0303933-23.2015.8.24.0038, 5ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/SC, Rel. Roberto Lepper. DJ 21.10.2015).

Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a indenização em valor consentâneo com a gravidade da lesão, observadas posição familiar, cultural, política, social e econômico-financeira do ofendido e as condições econômicas e o grau de culpa do lesante, de modo que com a indenização se consiga trazer uma satisfação para o ofendido, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ainda, uma sanção para o ofensor.

Considerando o descaso do réu e a gravidade do ato ilícito; considerando o valor da compra e, considerando o caráter pedagógico de que também deve se revestir a indenização por danos morais, mostra-se adequado o importe de R\$ 5.000,00, pleiteado na inicial, que é suficiente para amenizar o sofrimento por que passou a autor e dissuadir o réu de igual e novo atentado.

ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação movida por THABATA DE LIMA E SILVA contra BANCO BRADESCO S.A, para o fim de condenar o requerido: 1) a restituir à autora a quantia de R\$ 8.515,12 (oito mil, quinhentos e quinze reais e doze centavos), atualizada pela correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada pagamento indevido (o dobro de três parcelas de R\$1.419,19, a primeira em 01/08/2022), deduzido eventual valor estornado em fatura de cartão de crédito a partir da fatura vencida em novembro de 2022; 2) a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada pela correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir de hoje, em conformidade com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (31/08/2022), declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Isenção de custas e de honorários advocatícios nessa fase, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, acompanhado das razões e do pedido do recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, §1º e 54, parágrafo único, da

Lei nº 9.099/95. (despesas postais com citação e intimação; despesas de diligências dos Oficiais de Justiça; taxa judiciária equivalente a 1% do valor da causa somado a 4% do valor fixado na sentença, observado o valor mínimo de 5 UFESPs para cada parcela, na forma do artigo 2º, parágrafo único, III e IX, e artigo 4º I, II e §1º, da Lei Estadual nº 11.608/03, etc.).
Transitada em julgado, aguarde-se provocação do interessado por três meses e, decorrido esse prazo, arquivem-se.
P.I.C..

Guarulhos, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA